

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Kříže a soudců Mgr. Věry Jachurové a Mgr. Bc. Jana Schneeweise v právní věci

žalobce: **Mgr. Dušan Dvořák**
bytem Ludmírov, Ospělov 6

proti

žalovanému: **Státní ústav pro kontrolu léčiv**
se sídlem Praha 10, Šrobárova 49/48

o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného

takto:

- I. Žaloba se odmítá.
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobou podanou u Městského soudu v Praze dne 31. 8. 2026 se žalobce domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaného.
2. V žalobě předeslal, že navazuje na řízení vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. 8 Ad 9/2026, ve kterém soud usnesením ze dne 28. 8. 2026 č.j. 8 Ad 9/2026-85 odmítl předchozí zásahovou žalobu podanou žalobcem proti Ministerstvu zdravotnictví. Zdůraznil, že nynější žaloba není opakováním odmítnuté žaloby. Žalobce vyšel z právních závěrů 8. senátu a označil konkrétní orgán provozující systém eRecept, přesně vymezil tvrzené individualizované jednání vůči žalobci, popsal konkrétní osobní, profesní a praktické dopady a formuloval petit pouze k ochraně vlastní sféry.
3. Žalobce napadá trvající realizaci zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů prostřednictvím konkrétního státního informačního systému při preskripci konopí pro léčebné použití žalobci. Žalovaným je správní orgán, který provozuje informační systém eRecept. Žalobce nerozporuje, že samotnou povinnost použít označení „vysoce návyková látka“ založil zákonodárce a že označení při vystavení konkrétního receptu používá předepisující lékař. Podstatou žalobního tvrzení proto není, že žalovaný svévolně vytvořil sporné označení. Podstatou je, že žalovaný provozuje a zajišťuje státní elektronický mechanismus, jehož prostřednictvím je zákonná klasifikace vůči žalobci konkrétně realizována. Žalobce netvrdí, že žalovaný jedná bez zákonného podkladu. Tvrdí, že, pokud žalovaný nemůže

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Viterová.

od napadeného mechanismu vůči žalobci upustit právě proto, že právní úprava jiný postup nedovoluje, není existence zákonného podkladu odpovědi na žalobu, nýbrž jádrem právního problému. Žalobce namítá, že normativní příkaz není současně vědeckým důkazem pravdivosti skutkového obsahu slov, která stát vůči jednotlivci používá.

4. Žalobce dále uvedl, že není ve vztahu k projednávané otázce náhodným členem veřejnosti; dlouhodobě se odborně a vzdělávacím způsobem věnuje problematice konopí, drogové politiky a snižování rizik a vede Edukativní konopnou kliniku v Ospělově. Součástí jeho činnosti je vzdělávání veřejnosti a odborná komunikace o léčebném využití konopí. Právě proto má státem vnucené označení „vysoce návyková látka“ v jeho případě zvlášť konkrétní profesní, vzdělávací a osobní dopad. Žalobce musí při své vzdělávací činnosti vysvětlovat rozpor mezi státem autorizovaným léčebným použitím konopí a současným kategorickým sdělením systému eRecept, že jde o „vysoce návykovou látku“. Žalobce vstupuje přímo do preskripce a výdeje léčebného prostředku, který jako osoba ve III. stupni invalidity užívá. Tvrzený zásah se neodehrává pouze v rovině slov; je součástí administrativně-technického režimu, který doprovází konkrétní přístup žalobce k léčebnému konopí. Intenzifikační označení „vysoce návyková látka“ není společensky ani profesně neutrální. Stát musí být schopen vysvětlit a doložit nezbytnost a přiměřenost intenzivního označení, jestliže jeho používání není izolovaným textem, ale součástí regulačního mechanismu s praktickými následky.
5. Žalobce navrhl, aby soud rozhodl, že zásah žalovaného spočívající v trvajícím zajištění realizace označení „vysoce návyková látka“ prostřednictvím informačního systému eRecept při předepisování konopí pro léčebné použití žalobci je nezákonný a aby žalovanému zakázal pokračovat vůči žalobci v uvedeném zásahu.
6. Podle § 82 s.ř.s. každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením (dále jen „zásah“) správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, může se žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu nebo určení toho, že zásah byl nezákonný.
7. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.
8. Žalobce spatřuje nezákonný zásah v tom, že příznak „vysoce návyková látka“ je součástí elektronické preskripce realizované prostřednictvím systému eRecept, který provozuje žalovaný, přičemž žalobce vstupuje jako osoba ve III. stupni invalidity přímo do preskripce a výdeje léčebného konopí, které je tímto příznakem označeno. Přímé zkrácení na svých právech žalobce dovozuje též z toho, že jako speciální pedagog a adiktolog vykonává vzdělávací činnost a musí vysvětlovat rozpor mezi státem autorizovaným léčebným použitím konopí a současným sdělením systému eRecept, že jde o „vysoce návykovou látku“. Stát podle žalobce vytváří stigmatizující asociaci mezi léčbou konopím a mimořádně rizikovou návykovou látkou, aniž by byl schopen doložit odborný základ a racionálně vysvětlit klasifikaci „vysoce návyková látka“.
9. Soud se v první řadě musel zabývat tím, zda žalobcem popsané jednání lze (vůbec) podřadit pod pojem „zásah“ ve smyslu citovaného ustanovení § 82 s.ř.s. Je-li totiž zjevné a nepochybné, že žalobcem namítané jednání nemůže být vzhledem ke své povaze zásahem správního orgánu podle § 82 s.ř.s., nejde o otázku důvodnosti žaloby, nýbrž o nedostatek podmínky řízení, který vede k odmítnutí návrhu podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. Pouze existence alespoň myslitelného zásahu představuje základní předpoklad vedení řízení o zásahové žalobě. Není-li takový předpoklad dán již z povahy žalobních tvrzení, soud není oprávněn přistoupit k meritornímu přezkumu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 3. 2021 č.j. 8 As 224/2020-68). Soud připomíná, že žalobce byl na tato nosná východiska upozorněn již 8. senátem ve věci sp. zn. 8 Ad 9/2026.

10. Žalobce se domnívá, že na rozdíl od své žalobní argumentace, resp. formulace žalobního petitu v řízení vedeném pod sp. zn. 8 Ad 9/2026, v nynější věci již ve vztahu ke své osobě individualizoval jednání žalovaného správního orgánu a tomu přizpůsobil i návrh výroku soudního rozhodnutí. Tím dle svého přesvědčení odstranil nedostatek podmínek řízení, jímž byla zatížena žaloba ve věci sp. zn. 8 Ad 9/2026.
11. Soud tomuto názoru žalobce nepřisvědčuje. Žalobce sice může být osobou, která užívá konopí, a je tak v rámci elektronické preskripce tohoto léčebného prostředku konfrontován s označením „vysoce návyková látka“, to však samo osobě neznamená, že se žalovaný vůči žalobci dopouští konkrétního jednání, které má podobu zásahu, pokynu nebo donucení ve smyslu § 82 s.ř.s. Ohlédne-li soud od toho, že žalobce neosvětlil souvislost mezi systémem eRecept, resp. tím, že žalobci je předepisováno konopí k léčebným účelům na straně jedné, a žalobním tvrzením o nutnosti vysvětlovat veřejnosti údajný rozpor mezi léčebným využitím konopí a sdělením o jeho vysoké návykovosti na straně druhé (neboli žalobce neozřejmil, jakého konkrétního jednání se žalovaný měl vůči žalobci v kontextu žalobcem vyvíjené vzdělávací činnosti dopustit), je z žaloby patrné, že žalobce se domáhá fakticky toho, aby stát prostřednictvím žalovaného správního orgánu doložil odbornou argumentaci pro použití příznaku „vysoce návyková látka“. Jinými slovy řečeno, žalobce propojil svou subjektivní potřebu vyjádřit nesouhlas se zařazením konopí mezi „vysoce návykové látky“ zjevně jen účelově s tou skutečností, že mu je tato látka předepisována jako léčebný prostředek (pouze nad rámec soud poznamenává, že popsané jednání, jež má spočívat v „trvajícím zajišťování realizace označení „vysoce návyková látka“ prostřednictvím informačního systému eRecept při předepisování konopí pro léčebné použití žalobci“, žalobce nedoložil ani nekonkretizoval například uvedením data preskripce; tato skutečnost však není důvodem závěrů přijatých soudem v této věci).
12. Žalobce přitom sám uvádí, že žalovaný jedná na základě zákonného podkladu; nezpochybňuje tedy existenci právní úpravy zakotvující povinnost opatřit elektronický recept (je-li jeho předmětem předpis léčivého přípravku obsahujícího vyjmenovanou návykovou látku) označením „vysoce návyková látka“. Přestože žalobce netvrdí, že žalovaný postupoval v rozporu se zákonem (nezákonně), poněkud nekonzistentně až nesrozumitelně namítá, že „jestliže žalovaný nemůže od napadeného mechanismu vůči žalobci upustit právě proto, že právní úprava jiný postup nedovoluje, není existence zákonného podkladu odpovědí na žalobu, nýbrž jádrem právního problému.“ Žalobce se dožaduje jakéhosi blíže nespecifikovaného odborného vysvětlení, jeho slovy: „předložení konkrétního odborného kritéria“, které by odůvodňovalo intenzitu vyjádřenou slovem „vysoce“. Soudu však není zřejmé, o jakou právní úpravu žalobce opírá své tvrzení, že mu žalovaný byl povinen poskytnout odborný podklad pro označení „vysoce návyková látka“, resp. že žalovaný se proto, že tak neučinil, dopustil nezákonného zásahu tím, že při předepisování konopí žalobci bylo realizováno označení „vysoce návyková látka“.
13. Naopak soud konstatuje, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách zcela pochopitelně a logicky žalovanému správnímu orgánu žádnou povinnost v intencích žalobní argumentace a z ní vycházejícího petitu neukládá. Žalovaný je vázán platnou a účinnou právní úpravou a nemůže se od ní odchýlit. Jinak řečeno, žalovaný nemá pravomoc upustit od aplikace právní normy, resp. v souvislosti s její aplikací v individuálním případě nemá povinnost vysvětlovat, proč zákonodárce a jím zmocněné orgány výkoné moci zakotvili ten který regulační rámec pro užívání návykových látek.
14. Soud proto uzavírá, že žalobcem tvrzené jednání nemůže být z povahy věci zásahem ve smyslu § 82 s.ř.s. Důvody, které vedly zákonodárnou, potažmo výkonnou moc k přijetí konkrétní právní úpravy, nemohou ze své podstaty představovat zásah do veřejných subjektivních práv jednotlivce. Žalobce nicméně odvozuje namítaný zásah fakticky od toho, že stát má být schopen předložit odborný důvod pro stanovení intenzity klasifikace návykové látky. Tím se ovšem fakticky domáhá toho, aby soud hodnotil věcnou správnost a opodstatněnost přijaté právní úpravy. To však správnímu soudu nepřísluší. Jak přiléhavě konstatoval 8. senát v odmítavém usnesení ze dne

28. 8. 2026 č.j. 8 Ad 8/2026-85, správní soudnictví je založeno na ochraně konkrétních veřejných subjektivních práv jednotlivce a není konstruováno jako prostředek obecné kontroly správnosti vědeckých, medicínských či legislativních závěrů, které se staly součástí právního řádu. Opačný závěr by znamenal proměnu zásahové žaloby v obecný prostředek přezkumu regulatorních politik státu, což je role, kterou jí zákon nesvěřuje. Na uvedeném závěru nemůže nic změnit ani to, že žalobce je uživatelem konopí pro léčebné účely, resp. že je osobou, které je konopí předepisováno v rámci systému eRecept. Tento žalobcem zdůrazněný individuální rozměr věci zjevně jen na první pohled zakrývá skutečný obsah žalobní argumentace, která stojí na přesvědčení žalobce, že stát nemůže prostřednictvím svých orgánů stigmatizovat jednotlivce, aniž by byl schopen vysvětlit a předložit důvody pro použití klasifikace „vysoce návyková látka“. Žalobce tedy ve skutečnosti neuvedl žádné konkrétní, k jeho osobě se vztahující skutkové či právní okolnosti, které by představovaly alespoň *prima facie* myslitelný zásah do jeho veřejných subjektivních práv.

15. Soud tedy žalobu podle § 46 odst. 1 písm. a) odmítl, neboť absence alespoň myslitelného zásahu zakládá neodstranitelný nedostatek podmínek řízení.
16. K návrhu žalobce na postup podle čl. 95 odst. 2 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, soud znovu zdůrazňuje, že smysl zásahové žaloby nelze spatřovat v tom, že správní soud sám či předložením věci Ústavnímu soudu k posouzení ústavnosti zákonné úpravy, bude fakticky přezkoumávat toliko věcnou správnost zákonné úpravy, aniž by zde existoval možný zásah do veřejných subjektivních práv jednotlivce (žalobce). Jinými slovy řečeno, zásahová žaloba nemůže sloužit (jen) k tomu, aby se jednotlivec domohl zrušení konkrétní právní úpravy proto, že s touto úpravou nesouhlasí a má k ní obecné výhrady.
17. Druhý výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 věta první s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.
18. Závěrem je třeba uvést, že soudní poplatek za žalobu, kterou soud odmítne, se podle § 6a odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích nevybírám. Soud proto žalobce nevyzýval k úhradě soudního poplatku, protože při odmítnutí žaloby by byl povinen zaplacený soudní poplatek žalobci zase v plné výši vrátit. Vybrání soudního poplatku by v takovém případě postrádalo jakýkoliv smysl.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud.

Praha 6. října 2026

Mgr. Věra Jachurová
soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Viterová.